ان زياد عليه الدم واشار فى شرح الكنز الى استحباب الدم للفائت عندنا (ولا طواف للصدر) أى عليه اتفاقا (وان كان) اى الفائت (قارنا) اى فينظر (فانه ان كان قد طاف لعمرته قبل الفوات فهو كالمفرد) اى لانه بأداء ركنها خرج من عهدتها (وان لم يطف لها) أى قبل الفوات (فانه يطوف اولا لعمرته ويسعى لها ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج ويسعى له ويحلق وقد سقط عنه دم القران اى لانه دم شكر مرتب على توفيق الجمع بين العبادتين (وعليه قضاء حجة لا غير) اى لفراغ ذمته من احرام عمرته (وان كان) اى الفائت (متمتعا بطل تمتعه) اى لان شرطه وجود حجه فى سنة عمرته (وسقط عنه دمه) لما سبق وجهه (وان ساقه) اى الهدى (معه يفعل به ما شاء) اى ان كان الهدى لتمتعه بخلاف ما اذا كان هديه تطوعا كما لا يخفى (وعليه قضاء حجة فقط) اى لفراغه عن عمرته بالكليه ان لم يسق وفى الجملة ان ساق (ويقطع القارن) أى الفائت (التلبية اذا أخذ فى الطواف الذى يتحلل به) لانه لما فات وقت قطع تلبيته باول رمى الحصاة صار كأن طوافه هذا قام مقام بقية أفعال حجه ولا يقطع عند طواف عمرته لانه فى حكم أثناء أفعال حجه وكان حقه التقدم الا انه اخر لضرورة الفوات ثم اعلم ان اصحابنا اختلفوا فيما يتحلل به فائت الحج انه يلزمه ذلك باحرام الحج أو باحرام العمرة فقال ابو حنيفة ومحمد هو باحرام الحج وقال ابو يوسف باحرام العمرة وينقلب احرامه عمرة وقالا لا ينقلب والمؤدى ليس افعال العمرة حقيقة بل مثل افعال العمرة تؤدى باحرام الحجة وهذا معنى قول المصنف صورة فيما سبق فتدبر والدليل على صحة ما ذكراه قوله (ولو جامع الفائت قبل طواف) اى الذى يتحلل به مع السعى بعده (فليس عليه قضاء العمرة التى يتحلل بها) اى اتفاقا فهذا دليل على ان المؤدى ليس افعال العمرة حقيقة وقوله (لانها ليست بعمرة) ليس على ظاهره بل معناه ان افعالها ليست افعال العمرة حقيقة بل صورة كما بينه بقوله (انما هى مثل افعالها) ومن الدليل ايضا على صحة قولهما ان فائت الحج لو كان من اهل مكة يتحلل بالطواف كما يتحلل اهل الآفاق ولا يلزمه الخروج الى الحل ولو انقلب احرامه احرام عمرة وصار معتمرا لزمه الخروج الى الحل كذا ذكروه وفيه بحث ظاهر على ما لا يخفى ثم ثمرة الخلاف تظهر فيما اذا فاته الحج فأهل بحجة اخرى قبل افعال العمرة من الاولى يرفض الاخرى عند ابى حنيفة وعند ابى يوسف يمضى فى الاخرى لانه محرم بالعمرة أضاف اليها حجة وعند محمد لا يصح احرامه الثانى (ولو اهل الفائت بحجة أخرى قبل الفراغ من الاولى فان كان ينوى به) كان الاحسن والاظهر ان يقال فان نوى به (قضاء الفائتة فهى هى) أى بعينها وتفسيرها قوله (ولا يلزمه بهذا الاهلال شئ) اى سوى ما هو فيه فيتحلل بالطواف والسعى كما لو لم يهل به (ونيته) اى بالثانية (لغو) أى لا اعتبار لها (وعليه قضاء الاولى لا غير) أى لكون الثانية لغوا (وان نوى به) أى باهلاله (حجة أخرى يرفضها) أى الحجة (ويحل بعمل عمرة) لما تقدم فيه من الخلاف (وعليه قضاء حجتين وعمرة ودم) أى عند ابى حنيفة خلافا لهما لما تقدم عنهما (ولو أهل) اى فائت حجة (بعمرة رفضها) وهذا بالاتفاق لانه جمع بين عمرتين احراما على قول ابى يوسف وعملا على قولهما (وعليه قضاؤها والدم والحج) أى قضاؤه ايضا بالاتفاق (ومن اهل بحجتين ثم فاته الوقوف تحلل بعمرة واحدة) أى لا بعمرتين كما هو ظاهر فيهما (وعليه [illegible]) [illegible] (ولو [illegible] التحلل) اى بأفعال العمرة (وهو محرم [illegible] الاخر فلا يصح حجه ومن اهل بحجة [illegible])

من قضائك وبارك لى فى قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واجعل غناى فى نفسى ومتعنى بسمعى وبصرى واجعلهما الوارث منى وانصرنى على من ظلمنى وارنى فيه ثأرى واقر بذلك عينى (اللهم) اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير رسول الرحمة وعلى آله وأصحابه وصل عليهم